

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1986/2538

พนักงานอัยการประจำศาลแขวง
นครปฐม

โจทก์

โจทก์ร่วม

โจทก์

นางสาวสายพินหรือต้อย ยืนยงค์

โจทก์

นายบุญมี อรชร

จำเลย

นายบุญมี อรชร จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 218

ความว่า จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่า คดีต้องห้ามฎีกา ในปัญหาข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 219 ประกอบพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวงและ วิธีพิจารณาความอาญาใน ศาลแขวง พ.ศ. 2499 มาตรา 4 ส่วนข้อที่จำเลยอ้างว่าเป็นข้อกฎหมายนั้น พิเคราะห์แล้ว เห็นว่าเป็นปัญหาข้อเท็จจริงซึ่งนำไปสู่ข้อกฎหมายหาใช่ปัญหา ข้อกฎหมายไม่ ฎีกาของจำเลยจึงต้องห้ามทั้งฉบับจึงไม่รับ จำเลยเห็นว่า ฎีกาที่ว่าคดีนี้เป็นคดีความผิดอันยอมความได้เมื่อผู้เสียหายมิได้มีการร้องทุกข์ พนักงานสอบสวนจึงไม่มี อำนาจทำการสอบสวน เมื่อการสอบสวนไม่ชอบโจทก์จึงไม่มี อำนาจฟ้อง เป็นปัญหาข้อกฎหมาย โปรดมีคำสั่งรับฎีกา ของจำเลยด้วย หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 107) ไม่ปรากฏหลักฐานว่าโจทก์ร่วมได้รับสำเนาคำร้องแล้วหรือไม่ ระหว่างพิจารณา นางสาวสายพินหรือต้อยยืนยงค์ ผู้เสียหายยื่นคำร้องขอเข้าร่วมเป็นโจทก์ ศาลชั้นต้นอนุญาต ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา

326 ให้จำคุก 2 เดือน ปรับ 5,000 บาท จำเลยไม่เคย ทำผิดมาก่อนโทษจำคุกจึงให้
รอกการลงโทษไว้ 1 ปี หากจำเลย ไม่ชำระค่าปรับให้ดำเนินการตามมาตรา 29,30
ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษายืน จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาดังกล่าว
(อันดับ 102) จำเลยจึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 107)

คำสั่ง พิเคราะห์แล้ว คดีนี้ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษายืน ตามคำพิพากษาศาล
ชั้นต้นให้ลงโทษจำคุก 2 เดือน ปรับ 5,000 บาท จำเลยฎีกาอ้างเป็นข้อกฎหมายว่า
โจทก์ร่วมไม่ได้ร้องทุกข์ การแจ้งความที่ฟังจากพยานโจทก์หาเป็นการร้องทุกข์ มอบ
คดีต่อพนักงานสอบสวนไม่ เป็นการโต้เถียงข้อเท็จจริง ซึ่งนำไปสู่ข้อกฎหมาย เป็น
ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ต้องห้าม มิให้ฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา มาตรา 218 วรรคแรก ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาของจำเลยชอบแล้ว ยกคำร้อง

คำสั่ง พิเคราะห์แล้ว คดีนี้ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษายืน ตามคำพิพากษาศาล
ชั้นต้นให้ลงโทษจำคุก 2 เดือน ปรับ 5,000 บาท จำเลยฎีกาอ้างเป็นข้อกฎหมายว่า
โจทก์ร่วมไม่ได้ร้องทุกข์ การแจ้งความที่ฟังจากพยานโจทก์หาเป็นการร้องทุกข์ มอบ
คดีต่อพนักงานสอบสวนไม่ เป็นการโต้เถียงข้อเท็จจริง ซึ่งนำไปสู่ข้อกฎหมาย เป็น
ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ต้องห้าม มิให้ฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา มาตรา 218 วรรคแรก ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาของจำเลยชอบแล้ว ยกคำร้อง

(สวรรณค์ ศักดารักษ์-อุดม มั่งมีดี-สันติ ทักกราล)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ